



MPF00479255 | Fiscalía de Cámara PCyF Sur

Revision de archivo confirma

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2020.MPF N° 479255, caratulada “Unidad Fiscal Norte s/ inf. art. 249 del C.P.”. VISTO: La solicitud de revisión de archivo interpuesta por el Sr. Nicolás Kosciuk en el marco del legajo de investigación registrado bajo el MPF N° 479255, correspondiente a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 29 de la Unidad Fiscal Sur de este Ministerio Público Fiscal.El art. 10 del CPPCABA que dispone que las personas físicas o jurídicas afectadas por un delito pueden constituirse como querellantes y ejercer la acción penal hasta su total finalización, lo que incluye ser tenida como parte para todos los actos esenciales del proceso.Los arts. 200 a 202 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que autorizan al solicitante a requerir la revisión de la disposición que ordena el archivo.El art. 18 de la Resolución FG N° 149/09 que ordena a los Fiscales de primera instancia a notificar a las víctimas, denunciante y damnificados de los archivos dispuestos en casos penales o contravencionales, en conformidad con lo establecido en la Resolución FG N° 171/08.El reconocimiento efectuado por el máximo tribunal local en el fallo “Alegre de Alvarenga” [1] respecto de la facultad que el art. 5 de la ley 33 le otorga al Fiscal General de dictar instrucciones generales. Criterio que fue reiterado posteriormente en casos tales como “Benítez” [2] .- Y CONSIDERANDO:I. Que se inician las presentes actuaciones a raíz de las denuncias efectuadas el 24/06/2020 y 11/07/2020 por Nicolas Kosciuk contra la Fiscal Coordinadora a cargo de la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Norte de este Ministerio Publico Fiscal, Cecilia Amil Martín, quien habría incumplido con sus deberes de funcionaria pública al encubrir al Fiscal de grado, Juan Ernesto Rozas, quien a su vez fue denunciado por el nombrado ante dicha área por el mismo delito.Dicha conducta fue, prima facie encuadrada en el art. 249 del Código Penal.Previo a expedirme, creo importante destacar varios puntos en relación a lo actuado desde el origen del presente legajo.En primer lugar, cabe señalar que el



Sr. Kosciuk denunció al Hospital General de Agudos Piñeiro por el delito de abandono de persona, toda vez que acusaba a dicho establecimiento de haber dejado morir a su madre, la Sra. Margarita Kuchasky, quien se encontró internada allí durante noventa y nueve días hasta su fallecimiento, dicha investigación tramitó ante la Fiscalía PCyF N° 20 a cargo del Fiscal Juan Ernesto Rozas, registrada bajo el MPF 462972. Que, el denunciante consideró que el Fiscal a cargo de la investigación estaba omitiendo medidas de prueba, razón por la cual lo denunció ante la Unidad de Intervención Temprana Norte por el delito previsto en el art. 249 del Código Penal, investigación que fue registrada bajo el MPF 479852. Cabe resaltar, que en esta última, la Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Norte, con fecha 1 de julio de 2020 procedió al archivo de las actuaciones. Asimismo, dicha resolución fue revisada por el Fiscal de Cámara Norte, quien con fecha 23 de julio del corriente año resolvió su convalidación. Por último, efectuó la presente denuncia que tramitó ante la Fiscalía PCyF N° 29, la cual luego de analizar todas las pruebas obrantes en el legajo, el Fiscal de grado procedió al archivo de las actuaciones conforme el art. 199 inc. “a” del CPPCABA, por entender que “...más allá de la disconformidad del Sr. Kosciuk con el temperamento adoptado por los magistrados, la conducta llevada adelante por la UIT-UFN no encuadra en el tipo previsto por el art. 249 del C.P como así tampoco en lo estipulado por otras normas penales o contravencionales, pues en el mero hecho de que un funcionario proceda de manera distinta al interés de quien habría sido víctima de un delito no reúne los elementos exigidos por el tipo referido”. En consecuencia, el denunciante solicitó la revisión de dicho temperamento, oportunidad en la cual manifestó su disconformidad con la decisión adoptada en la instancia anterior; sin embargo, no aportó prueba alguna que amerite la reapertura de la investigación. No obstante, dicha presentación no logra conmover el temperamento adoptado ya que, a mi juicio, el archivo dispuesto en la instancia de grado se encuentra debidamente fundado. Por ello, RESUELVO: I. NO HACER LUGAR A LA REVISIÓN solicitada por el denunciante y notificar de ello al Sr. Nicolás Kosciuk. -II. De acuerdo con el procedimiento establecido en las Resoluciones FG N° 76/13 y 481/13 para la



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

materialización de las revisiones y convalidaciones de archivo por parte de esta Fiscalía de Cámara, en caso de corresponder la impresión de la presente resolución a los efectos de ser agregada físicamente al legajo, deberá el actuario certificar que se trata de una extracción de las constancias obrantes en el sistema informático, generadas desde el usuario del magistrado correspondiente y firmado mediante el procedimiento de firma digital ordenado por las referidas resoluciones.- Regístrese. Practíquense las notificaciones correspondientes a través de la instancia de grado. Fecho, remítase a dicha unidad fiscal en los términos ut supra mencionados, sirviendo la presente de atenta nota de envío.- [1] Expte n° 6182/08 “Ministerio Público – Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Alegre de Alvarenga s/ infr. Art. 189 bis CP”[2] Expte. n° 9112/12 “Ministerio Público – Fiscalía ante la Cámara de apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: incidente de nulidad en autos Benítez, Néstor Sebastián s/ infr. Art. 149 bis del CP”

Fecha: **06/08/2020** - Firma y Sello